

1512185-95.2021.8.26.0604

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: André Forato Anhê

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... além de ostentar uma condenação criminal definitiva por tráfico, tomada nesta fase como antecedente técnico (Processos nº 0013237-45.2013.8.26.0229, a fls. 307) [+1/6];

3) que, todavia, o acusado acolheu a reação da vítima, talvez se arrependendo em relação ao delito cometido; devolveu o celular e pediu desculpas; tudo conforme relatado pela vítima e pela testemunha ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Ímola 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1512185-95.2021.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512185-95.2021.8.26.0604

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2301032/2021 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 21211182 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

2206/21/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2301032 - DEL.POL.HORTOLÂNDIA, 2206/21/926 -

DEL.POL.HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

MATTEUS VINICIUS DOS SANTOS CONTE e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Forato Anhê

Vistos.

MATTEUS VINICIUS DOS SANTOS CONTE e GILMAR CARLOS DOS SANTOS, já qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 157, § 2.º, inciso II (concurso de agentes) e VII (arma branca), do Código Penal, acusados de roubo qualificado.

Segundo a promotoria, no dia 4 de novembro de 2021, por volta das 17h55, na Rua Valentim Andreta, altura do nº. 100, no Jardim Santana, nesta cidade e comarca de

Hortolândia, os acusados previamente ajustados e agindo em concurso de agentes com um terceiro indivíduo, ainda não identificado, caracterizados pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando resultado comum, subtraíram em proveito de todos, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 17/18) um aparelho celular da marca Motorola, avaliado em R\$ 700,00, pertencente a vítima C. P. B. (v. B.O. 2206/2021, a fls. 13/16).

Os réus foram detidos em flagrante.

MATTEUS responde a ação preso preventivamente. GILMAR, por sua vez, teve concedida a liberdade provisória.

A denúncia foi recebida em 22/11/2021 (fls. 131/133), sobrevivendo a citação dos réus e, na sequência, ofertando-se a regular resposta à acusação a fls. 151/153 (MATTEUS) e fls. 183/184 (GILMAR).

Não foram reconhecidas hipóteses de absolvição sumária, designando-se audiência de instrução (fls. 189/192).

Em audiência instrutória, foram ouvidas a vítima e as testemunhas comuns. Ao fim, os réus foram interrogados.

A acusação e a defesa dos acusados manifestaram-se em memoriais.

A promotoria postulou a condenação na forma da denúncia, considerando cabalmente provadas a materialidade e a autoria delitivas (fls. 328/335).

A defesa de GILMAR requereu (fls. 339/345) a absolvição por insuficiência probatória. Sustentou que o depoimento da vítima apresenta contradições acerca da participação do acusado no roubo, que não há provas de que o acusado tenha confessado e que o corréu Matteus assumiu a prática do delito sozinho.

Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a aplicação de medida de segurança de tratamento ambulatorial no CAPS, conforme orientado pelo médico-perito

A defesa de MATTEUS requereu (fls. 347/350) a parcial procedência da ação penal. Sustentou o reconhecimento do delito na modalidade da tentativa, e a desclassificação para furto tentado, porque o crime não se consumou, já que o acusado não teve a posse pacífica da res furtiva (haja vista a abordagem do réu ocorrer rapidamente, em nenhum momento a vítima perder de vista o acusado e o celular ser devolvido).

Por fim, pleiteou a aplicação da pena no mínimo legal e o reconhecimento da confissão

É o relatório.

DECIDO.

Quanto a Matteus, a ação penal é procedente.

No mérito, a materialidade se põe indiscutível.

Vem provada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), pelas declarações iniciais (fls. 4/5), pelo BO-PC (fls. 13/16), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), pelo auto de reconhecimento (fls. 6/7), pelo auto de avaliação (fls. 19), pelo laudo pericial da faca (fls. 210/212) e pelo relatório policial (fls. 113/114).

Também a autoria se põe comprovada, sem dúvida alguma, demonstrada pelos depoimentos judiciais, confirmatórios dos depoimentos preliminares.

Os depoentes confirmaram a ação do réu conforme o descrito pela acusação.

No dia 4/11/2021, nesta cidade, o acusado Mateus subtraiu, mediante grave ameaça à faca, e em concurso de agentes, o celular da vítima C.P.B.

Não se poderá cogitar de insuficiência probatória, haja vista a robustez das provas materiais colhidas em inquérito e diante da consistência e coerência dos depoimentos prestados em audiência judicial.

A vítima C.P.B. narrou em detalhes todo o ocorrido, sendo segura e categórica ao imputar os fatos ao acusado.

Disse que estava com carro estacionado na rua, esperando seu esposo sair do trabalho, quando um veículo Ford Escort parou próximo, ocupado por três pessoas. O réu Mateus desembarcou do banco do passageiro, veio em sua direção, encostou uma faca em sua cintura e ordenou que entregasse o celular. Ela, de pronto, entregou-lhe, e Mateus retornou ao Ford e evadiu-se.

C. contou ao seu esposo que havia acabado de ser assaltada. Eles perseguiram de carro o Ford Escort, até que o alcançaram, emparelharam os veículos, seu marido pediu que os assaltantes encostassem o carro e devolvessem o celular. Mateus entregou o celular e pediu desculpas.

Durante a perseguição, a ofendida ligou para polícia, comunicou o roubo e repassou as características dos indivíduos e do veículo.

Mais tarde, recebeu ligação da polícia, informando que haviam detido os suspeitos em Sumaré. Reconheceu por foto o veículo, a faca utilizada e os rapazes. Ainda, compareceu na delegacia, onde fez reconhecimento pessoal de Mateus e de Gilmar.

A vítima fez o reconhecimento tanto extrajudicialmente (por foto e pessoalmente) quanto nesta fase judicial, apontando Mateus como o rapaz que desceu do veículo e encostou a faca; e subtraiu o celular.

A ofendida não teria razão para mentir e imputar algo falso contra o réu; nem mesmo o conhecia.

A versão da vítima ainda é corroborada pelo depoimento de seu marido, A.V.B., que na delegacia e, depois, em juízo, sob o contraditório, declarou que sua esposa lhe contou que havia sido assaltada. Perseguiram o veículo Ford Escort indicado por ela, alcançaram-no e ele pediu o celular da esposa de volta, o que de pronto foi atendido por Mateus, sentado no banco do passageiro, que ainda pediu desculpas.

O marido da vítima teve de intimidar os roubadores, fazendo que estava armado.

A.V.B. reconheceu por foto e também judicialmente os réus Mateus e Gilmar, que estavam no interior do veículo Ford Escort.

O depoimento da ofendida também está em harmonia com as declarações dos policiais militares, que durante patrulhamento pela cidade Sumaré localizaram o veículo e os indivíduos com as características informadas pela vítima.

No interior do veículo, encontraram a faca utilizada no roubo. E, em conversa no local, Mateus confessou informalmente a autoria do roubo. Enviaram para vítima fotos da faca e dos assaltantes, que foram reconhecidos prontamente por ela.

Pondere-se, neste passo, que os policiais não conheciam o acusado, e não teriam motivos para mentir e incriminá-lo falsamente, afastando-se a possibilidade de injusta acusação.

Assim, já se decidiu: "Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas." (TJRJ - AC. - Rel. Synésio de Aquino - RDTJRJ 7/287)

Por fim, o acusado Matteus confessou em Juízo a autoria do roubo, afirmando que desceu do veículo, e, mediante ameaça à faca, subtraiu o celular da vítima e retornou ao Ford Escort. Minutos depois, foram abordados pelo marido, que falou que o celular era da esposa dele. Devolveu o telefone na mão dele, pediu desculpas e foram embora. Confessou também aos policiais o roubo.

Provada a autoria delitiva em relação a Matteus, verifica-se que as causas de aumento de pena do crime patrimonial também merecem subsistir.

O concurso de pessoas restou evidente pelas declarações da vítima de que o veículo Ford Escort estava ocupado por três pessoas, dentre as quais Matteus, que estava no banco do passageiro.

Em que pese Gilmar aqui ser absolvido, as provas produzidas nos autos demonstram que estava sentado no banco de trás. Havia terceira pessoa, a dirigir o carro.

Logo, Matteus valeu-se de auxílio material de terceiro não identificado, que conduzia o veículo e dava guarida, cuja participação colaborou para a prática delitiva, fornecendo o meio de fuga do local.

Também ficou comprovado o emprego de faca (garantido pela vítima, pelos policiais que localizaram a faca no interior do veículo e pelo próprio réu, que o confessou). A arma branca foi apreendida e, em perícia (fls. 210/212), foi verificado seu potencial lesivo.

Assim, a condenação do réu Matteus pelo crime de roubo duplamente circunstanciado (pelo concurso de agentes e emprego de faca) é medida impositiva.

Impera, portanto, a condenação de Matteus pelo crime de roubo qualificado. Ressalte-se que os relatos da vítima estão amparados no reconhecimento pessoal, no depoimento de testemunhas em juízo, na faca encontrada no interior do veículo (apreendida e periciada), na dinâmica dos fatos e na confissão judicial do acusado. Vistos em conjunto, os elementos probatórios são definitivos, indicam materialidade e autoria, levando à condenação do réu.

A Defesa de Matteus postula o reconhecimento do roubo na forma tentada, tendo em vista que o acusado não teve a posse pacífica da res furtiva, haja vista que a abordagem do réu ocorreu rapidamente, em nenhum momento a vítima perdeu de vista o acusado e o celular foi devolvido.

Atualmente, tem-se adotado no País a teoria da amotio, mediante a qual a subtração imediata (primária), sem a pacificação da posse, consuma o delito de roubo ou de furto. Bastaria que o réu tomasse a coisa (apprehensio rei) e a removesse do lugar em que se encontrava -- sendo desnecessário alcançar posse mansa e pacífica da coisa.

Este juiz, entretanto, vem adotando a teoria tradicionalmente aplicada no Brasil, pela qual, para a consumação do delito de roubo ou de furto, a posse deve se estabilizar-se. É a teoria da inversão da posse, segundo a qual é necessária a

posse mansa e pacífica da coisa roubada (ainda que por alguns instantes) para que a subtração se complete e o delito se consuma.

No presente caso, apesar do intervalo pequeno de tempo (cerca de dez minutos), parece que a posse se pacificou, porque o bem saiu da esfera de vigilância da vítima.

Logo em seguida ao roubo, a vítima e o marido saíram, de carro, em perseguição dos roubadores. Deu-se, porém, solução de continuidade. É que os roubadores fugiram de carro, em um Ford Escort. A vítima, depois da espoliação, teve de avisar seu marido, ambos tiveram de entrar no carro deles e, daí, iniciar a busca pelos roubadores. O Escort não estava longe, assim não tardaram a avistá-lo e, depois, não o perderam de vista.

Com efeito, uma vez localizando o carro dos criminosos, não o perderam mais de vista; mas, entre a tomada do celular pelo roubador e a localização visual do Escort pela vítima, passaram-se alguns minutos, e houve uma ruptura na continuidade visual dos fatos.

É, a meu ver, suficiente para que a posse se tenha estabilizado, tendo saído da esfera de vigilância da vítima.

Em suma, o roubo consumou-se.

Dada a harmonia da prova, a condenação de Matteus pelo delito de roubo qualificado consumado se imporá na forma do artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal.

Em relação a Gilmar, os elementos são frágeis para suportar a condenação criminal.

Segundo foi narrado na denúncia, o acusado Gilmar teria participado com Matteus do roubo ao celular da vítima C.P.B.

A vítima prestou depoimento na delegacia, ocasião em que declarou que Gilmar permaneceu todo tempo sentado no banco traseiro do veículo ESCORT, enquanto Matteus, que estava sentado no banco do passageiro, desembarcou e efetuou contra ela a ameaça à faca.

Todavia, caso Gilmar tenha ficado apenas dentro do carro, no banco de trás, sem praticar nenhuma ação, não haverá falar em auxílio material, nem em participação na intimidação (se tivesse aberto o vidro e encarado a vítima, seria diferente; mas não há prova nesse sentido).

Por sua vez, em Juízo, a ofendida alterou parcialmente a versão, declarando que Gilmar também desembarcou, mas ficou próximo ao veículo Escort. Não se aproximou dela; só Matteus que veio em sua direção com a faca.

O esposo da vítima não estava presente no momento do roubo e apenas confirmou o que ela lhe disse.

O policial Pedro afirmou que ambos os réus confessaram informalmente a prática do roubo. Mas o policial Matheus disse que somente um dos réus confessou, e não tinha certeza de quem foi, pois já era noite e estava muito escuro no momento do flagrante.

As gravações das câmeras corporais dos policiais, requisitadas a fls. 252, foram juntadas aos autos a fls. 284 e 354. Todavia, em que pesem as declarações dos policiais em Juízo, não consta das gravações que Gilmar tenha confessado.

O diálogo no qual o policial Pedro indica que teria ocorrido a suposta confissão de Gilmar consta a partir dos 21 minutos e 30 segundos (arquivo B04).

Constata-se, a partir desse trecho, que o policial indaga aos acusados e conclui que Gilmar participou do roubo, entretanto em nenhum momento Gilmar confessa ou admite expressamente qualquer forma de participação no delito. Apenas disse que “o rapaz pediu pra mim dinheiro emprestado para ele comprar gasolina”.

Por outro lado, os acusados, na delegacia, ficaram em silêncio.

Em Juízo, Matteus assumiu a prática do roubo, declarando que agiu sozinho, sem a participação de Gilmar.

E Gilmar, por sua vez, negou qualquer participação, declarando que estava no interior do veículo porque foi convidado pelo amigo, motorista do Escort, a ir até o posto de combustível para colocar gasolina no tanque.

Resta, portanto, fundada dúvida quanto à participação intimidativa ou o auxílio material de Gilmar no roubo, impondo-se, nesse ponto, a sua absolvição, por insuficiência de provas.

Passo a aplicar as penas ao réu Matteus.

Na primeira fase, atento às condições do art. 59 do CP, nomeadamente em vista do antecedente técnico, da culpabilidade, das circunstâncias do crime e da personalidade do réu, destaca-se:

- 1) que o roubo foi cometido com a lâmina da faca encostada no corpo da vítima, na cintura, potencializando a ameaça e o temor provocado, aproximando-os da ofensa à integridade corporal da vítima [+1/6];
- 2) que o réu cometeu o novo delito enquanto estava em cumprimento de pena no regime aberto, por outro crime de roubo, além de ostentar uma condenação criminal definitiva por tráfico, tomada nesta fase como antecedente técnico (Processos nº 0013237-45.2013.8.26.0229, a fls. 307) [+1/6];
- 3) que, todavia, o acusado acolheu a reação da vítima, talvez se arrependendo em relação ao delito cometido; devolveu o celular e pediu desculpas; tudo conforme relatado pela vítima e pela testemunha [-1/6].

Assim, em vista da culpabilidade, do antecedente, das circunstâncias e da personalidade, aumento a pena em 1/6 ($1/6 + 1/6 - 1/6$), passando a sanção para 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa (dia-multa no mínimo). É a pena-base.

Na segunda fase, é de se considerar a dupla reincidência técnica e a confissão judicial.

O réu efetivamente apresenta duas reincidências específicas (Processos n. 0007149-49.2017.8.26.0229 e 0008119-25.2016.8.26.0604, cf. fls. 307 e 310), condenações definitivas anteriores por roubo.

A confissão se compensará com uma das reincidências. A outra reincidência será efetivamente aplicada, importando a majoração de 1/4 sobre a pena da fase anterior (para a reincidência simples, aplica-se 1/6; para a específica, 1/4).

Aplicada aqui a fração de 1/4 sobre a pena-base, tem-se, nesta segunda fase, o tantum punitivo de 5 anos e 10 meses de reclusão, bem como o pagamento de 13 dias-multa (com o dia-multa no mínimo unitário).

Na terceira fase, devem-se ponderar as causas de aumento de pena (incisos I e VII do § 2.º do artigo 157 do Código Penal), considerando que o crime foi praticado com emprego de arma branca e mediante concurso de dois agentes, impondo-se a majoração da sanção penal.

O aumento se dará na fração de 3/8, o que não representa mera progressão matemática no intervalo, mas observa a situação concreta e a culpabilidade do acusado.

Aplicada a fração, passa a sanção para 8 anos e 7 dias de reclusão, além do pagamento de 17 dias-multa, com o dia multa no piso unitário.

É a pena final.

FINALIZAÇÃO:

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado. Não há como fixar regime mais brando, nem aplicar pena alternativa ou sursis, já que as circunstâncias judiciais (v. acima) são desfavoráveis ao réu, o delito se deu mediante grave ameaça e acusado ostenta dupla reincidência específica. O tanto de pena também não permitiria pena alternativa nem sursis.

O tempo de prisão provisória não influirá no regime de pena, porque não atribuído (apenas) com base no intervalo de pena (numérico-abstrato), mas com base nas circunstâncias judiciais expostas em primeira fase (art. 33, § 3.º, do CP) e na reincidência.

Posto isso, JULGO A AÇÃO PENAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

CONDENO o réu MATTEUS VINICIUS DOS SANTOS CONTE como incurso no artigo 157, § 2.º, incisos II e VII, do Código Penal (roubo qualificado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca) à pena de 8 anos e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 17 dias-multa (em seu valor mínimo unitário).

ABSOLVO o réu GILMAR CARLOS DOS SANTOS das acusações contra ele formuladas (artigo 157, § 2.º, inciso II e VII, do Código Penal), fazendo-o com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (insuficiência de provas).

O réu Matteus fica ainda condenado às custas (100 Ufesp) e às demais despesas do processo, sendo, porém, o caso de deferir gratuidade, suspendendo a exigibilidade das verbas.

Sem precisão por ora para a fixação de indenização mínima.

Matteus não terá o direito de recorrer em liberdade, haja vista a solidificação, por meio da instrução e da sentença, dos requisitos necessários à prisão preventiva. As circunstâncias concretas do delito, recordadas em primeira fase de dosimetria, e a dupla reincidência fazem que, em nome do resguardo da ordem pública, aguarde preso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu: "(...) A necessidade da segregação fica reforçada na hipótese dos autos, em que sobreveio a sentença, tendo o paciente respondido a toda a ação penal preso, uma vez que a existência de édito condenatório enfraquece sua presunção de não culpabilidade, de modo que se mostra adequada a manutenção da prisão. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública." (HC 454.752/SC, Rel.Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Órgão Julgador: Quinta Turma, julgado em 07/08/2018)

Expeça-se de imediato a guia de recolhimento provisória do acusado.

Lavre-se certidão de honorários em favor do advogado dativo, nomeado nos autos.

Transitada em julgado a sentença, se mantida, façam-se os ofícios (IIRGD e Eleitoral), expeça-se a guia de execução definitiva, cobre-se a multas e recomende-se onde estiver preso.

Em relação ao réu absolvido: feito o trânsito em julgado, informe-se o IIRGD.

OBJETOS:

Oficie-se à delegacia para que se providencie a destruição da faca apreendida.

Quanto aos bonés, não havendo prova suficiente da origem ilícita, podem ser devolvidos aos réus. Estes, no prazo de CINCO dias, deverão manifestar-se nos autos, apontando interesse (pelo que será encaminhado ofício à delegacia para a entrega ao réu ou a representante). No silêncio, oficie-se à delegacia para que proceda à destruição das peças.

Autorizo a liberação do veículo Ford Escort, mediante o pagamento das despesas de remoção e estadia, e após a regularização administrativa perante os órgãos de trânsito competentes, e comprovada a posse legítima de quem se apresentar para retirada dos veículos (por preposto ou por advogado com procuração, ou pessoalmente). Não havendo comprovação, irá a leilão próprio. Nesse sentido, oficie-se ao pátio e à delegacia.

Nos termos do artigo 201 do Código de Processo Penal, a vítima será intimada por carta (ou por meio mais célere), seguindo cópia integral da sentença.

Intime-se o réu Matteus pessoalmente.

O réu Gilmar, patrocinado por advogado constituído, será intimado por meio de seu advogado (art. 392, II, do CPP), DISPENSADA a intimação pessoal do réu. Decorrido o prazo legal, sem a interposição de eventuais recursos pelas partes, certifique-se o trânsito em julgado e informe-se o IIRGD.

Dê-se ciência ao MP.

Arquive-se oportunamente.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Hortolândia, 12 de dezembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA